



JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Rua Voluntários da Pátria, 532 - Bairro Centro - CEP 80020-000 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br

VOTO

Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais

PROCESSO:0001076-51.2011.4.03.6306
ORIGEM: 3ª TURMA RECURSAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
REQUERENTE:INSS
PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
REQUERIDO(A):LEONICE RAMOS DA SILVA
PROC./ADV.: TATIANE CRISTINA LEME BERNARDO
RELATOR: JUIZ FEDERAL GERSON LUIZ ROCHA

VOTO-EMENTA

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RI/TNU, ART. 17, VII). PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. REAFIRMADA A TESE DE QUE *"A PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO CONSTITUI ÔBICE À CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE QUANDO O DE CUJUS NÃO CHEGOU A PREENCHER, ANTES DE SUA MORTE, OS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE QUALQUER APOSENTADORIA CONCEDIDA PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL, TAL COMO OCORRE NAS HIPÓTESES EM QUE, EMBORA HOUVESSE PREENCHIDO A CARÊNCIA, NÃO CONTAVA COM TEMPO DE SERVIÇO OU COM IDADE BASTANTE PARA SE APOSENTAR."* INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. APLICAÇÃO DA QO 38 DA TNU. ACÓRDÃO REFORMADO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.

Trata-se de INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto pela parte ré, com fundamento no art. 14, §2º, da Lei nº 10.259/2001, em face de acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal de São Paulo.

Argumenta que o referido acórdão, ao entender que as requeridas teriam

direito ao benefício de pensão por morte uma vez que o falecido, embora na data do óbito não mais ostentasse a condição de segurado, havia implementado a carência necessária à obtenção da aposentadoria por idade, não obstante ainda não tivesse implementado o requisito etário, uma vez que faleceu aos 50 anos de idade, está em contrariedade com o decidido no PEDILEF PEDIDO 200671950025817 (Relator Juiz Federal Manoel Rolim Campbell Penna, DJ 05/04/2010).

A parte adversa apresentou contrarrazões.

O recurso foi admitido na origem.

Nesta instância o incidente foi admitido pela presidência e afetado como representativo da controvérsia.

A Defensoria Pública da União apresentou memoriais manifestando-se no sentido da manutenção do entendimento adotado pelo acórdão recorrido.

O Ministério Público Federal, em parecer subscrito pelo Excelentíssimo Subprocurador-Geral da República Antônio Carlos Pessoa Lins, manifestou-se pelo provimento do incidente, uma vez que o acórdão impugnado encontra-se em contrariedade com o decidido por esta Turma Nacional em casos análogos, a exemplo do PEDILEF 05069105120054058013 (Relator Juiz Federal Vladimir Santos Vitovsky, DOU 20/04/2012), bem como do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Passo ao exame da admissibilidade do incidente.

O recurso é tempestivo.

O acórdão recorrido decidiu a questão submetida à uniformização nos termos seguintes:

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PELO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9099/95 C/C ART. 1º DA LEI 10.259/2001.

1. Ação proposta para obtenção do benefício de pensão por morte cujo pedido fora julgado procedente.
2. Recurso do INSS no qual alega, preliminarmente, a incompetência pelo valor da causa e a necessidade de concessão do efeito suspensivo e a impossibilidade de antecipação dos efeitos da tutela. No mérito, sustenta que o instituidor não tinha qualidade de segurado, não sendo possível o reconhecimento de vínculo trabalhista.
3. Pelo só fato de a parte autora promover sua ação no Juizado indica, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei 10.259/01, a renúncia aos valores excedentes do limite da alçada de 60 salários mínimos na data do ajuizamento, apurados esses com base no valor dos atrasados (a par das 12 prestações vincendas), combinando-se, assim, as normas do art. 3º, da Lei 10.259/2001, e art. 260 do Código de Processo Civil.

4. A própria natureza alimentar do benefício caracteriza o risco de dano de difícil reparação e a sentença foi prolatada em juízo de cognição exauriente, não se podendo mais falar em mero juízo de verossimilhança. Inexiste, de forma concreta, o perigo de irreversibilidade do provimento, motivo que impede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ademais, nas ações intentadas no Juizado Especial, em caso de concessão de antecipação de tutela na sentença, o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 520, VII, do Código de Processo Civil.

5. No caso dos autos, verifica-se que o segurado faleceu com 50 anos de idade e havia contribuído para a Previdência Social por 16 anos e 10 meses e 29 dias, possuindo 199 meses de contribuições (consoante contagem elaborada pela contadoria judicial e anexada a esses autos em 17/10/2011). Embora o segurado tenha falecido antes de completar a idade necessária à concessão da aposentadoria por idade, observa-se que ele já havia contribuído por tempo necessário à obtenção do benefício, ou seja, mais de 180 contribuições, somente sendo obstado o seu direito em face do evento morte (artigo 48, inciso II, combinado com o artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.213/91).

6. É de mister aplicar ao caso concreto os Princípios Constitucionais da isonomia e da razoabilidade em razão de a norma vigente (artigo 26, I da Lei 8.213/91) permitir aos dependentes de segurados recém ingressos no Sistema (muita vez com apenas uma contribuição) a pensão por morte, e àquele que já possuía carência para outro benefício, não. Ora, cabe ao intérprete dar a exegese correta ao dispositivo legal a fim de compatibilizá-lo com os ditames Constitucionais, o que se faz na hipótese sub judice.

7. Inocorrência de error in iudicando que autorize a reforma do julgado.

9. Manutenção da sentença, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º da Lei 10.259/2001.

10. Condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R\$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 20, §4º do Código de Processo Civil, considerando a baixa complexidade do tema e do pequeno valor causa.

O paradigma referido pelo recorrente, por sua vez, assim dirimiu a questão:

I - PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.

II - TRABALHADOR FALECIDO QUANDO AINDA NÃO COMPLETARA A IDADE MÍNIMA PARA APOSENTADORIA E JÁ NÃO MANTINHA A QUALIDADE DE SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EMBORA JÁ TIVESSE VERTIDO CONTRIBUIÇÕES EM NÚMERO SUFICIENTE PARA SE APOSENTAR.

III - CONFIGURADA A DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO DA TURMA RECURSAL DO RIO GRANDE DO SUL E O APONTADO PARADIGMA DA TURMA RECURSAL DE OSASCO/SP. RECURSO CONHECIDO.

IV - NA LINHA DE PRECEDENTES DO C. STJ, ESTA EG. TNU JÁ CONSAGROU O MESMO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE QUE SOMENTE O TRABALHADOR QUE JÁ ESTIVESSE EM GOZO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU, SE PERDIDA A QUALIDADE DE SEGURADO, JÁ TIVESSE COMPLETADO AMBOS OS REQUISITOS -- ETÁRIO E CONTRIBUTIVO -- E ADQUIRIDO O DIREITO À APOSENTADORIA, DEIXA PENSÃO POR MORTE PARA SEUS DEPENDENTES (V.G., PEDILEF Nº 200783005045491 – REL. JUÍZA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA - DJ DE 07/10/2009, PG 10; PEDILEF Nº 200470950126866 – REL. JUIZ FEDERAL LEONARDO SAFI DE MELO - DJU DE 11/03/2008; E PEDILEF Nº 200563060152932 – REL. JUIZ FEDERAL CLÁUDIO ROBERTO CANATA - DJU DE 16/01/2009). (destaquei)

V - APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 1 3 DA TNU. RECURSO DESPROVIDO.

Houve o devido cotejo analítico (RITNU, art. 15, I) e a divergência está demonstrada em relação ao julgado paradigma, e considerando, ainda, que o processo está afetado como representativo da controvérsia, conheço do recurso.

Passo ao exame do mérito.

Nos termos do art. 74, da Lei nº 8.213/91, a pensão por morte é devida aos dependentes do segurado da previdência social, aposentado ou não, que vier a óbito.

Não obstante o referido benefício dispense a carência, exige-se a qualidade de segurado do instituidor da pensão por ocasião do óbito, admitindo-se, ainda, a concessão do benefício quando, mesmo que tenha havido a perda da qualidade de segurado, o instituidor da pensão já havia preenchido todos os requisitos necessários à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, nos termos prescritos no art. 102, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.213/91, *in verbis*:

Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade.

§ 1º A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos.

§ 2º Não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos do art. 15 desta Lei, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior.

No caso examinado, o debate centra-se na possibilidade de se dar interpretação extensiva aos §§ 1º e 2º, acima transcritos, fazendo com que a regra excepcional incida igualmente na hipótese em que o segurado falecido, embora, na data do óbito, já tenha preenchido a carência necessária à concessão da aposentadoria por idade, ainda não tenha implementado o respectivo requisito etário, ou seja, 60 anos para segurada urbana mulher e 65 anos para segurado urbano homem.

Ocorre que a matéria já foi enfrentada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou a tese referida, deixando assentado o seguinte entendimento (EREsp 263005/RS, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/03/2008):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. PENSÃO POR MORTE. SEGURADO QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA ANTES DO FALECIMENTO.

1. "A perda da qualidade de segurado, quando ainda não preenchidos os requisitos necessários à implementação de qualquer aposentadoria, resulta na impossibilidade de concessão do benefício pensão por morte" (AgRgEREsp nº 547.202/SP, Relator Ministro Paulo Gallotti, in DJ 24/4/2006).

2. A perda da qualidade de segurado constitui óbice à concessão da pensão por morte quando o de cujus não chegou a preencher, antes de sua morte, os requisitos para obtenção de qualquer aposentadoria concedida pela Previdência Social, tal como ocorre nas hipóteses em que, embora houvesse preenchido a carência, não contava com tempo de serviço ou com idade bastante para se aposentar.

3. Embargos de divergência acolhidos.

Como se vê, a Corte Superior consolidou o entendimento de que, para que seja dispensada a qualidade de segurado do instituidor da pensão, na data do óbito, nos moldes dos §§ 1º e 2º, do art. 102, da Lei nº 8.213/91, é necessário que já estejam preenchidos todos os requisitos legais previstos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ou de aposentadoria por idade, de modo que, preenchida apenas a carência da aposentadoria por idade, mas ausente o requisito etário correspondente, não fazem jus à pensão os dependentes do falecido que não mais detinha a qualidade de segurado por ocasião do óbito.

Esta Turma Nacional de Uniformização, igualmente, tem seguido a mesma orientação, em inúmeros precedentes: PEDILEF Nº 200783005045491 (REL. JUÍZA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA - DJ DE 07/10/2009), PEDILEF Nº 200470950126866 (REL. JUIZ FEDERAL LEONARDO SAFI DE MELO, DJU DE 11/03/2008, PEDILEF Nº 200563060152932 (REL. JUIZ FEDERAL CLÁUDIO ROBERTO CANATA, DJU DE 16/01/2009) e PEDILEF 05069105120054058013 (RELATOR JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVISKY, DOU 20/04/2012).

Por conseguinte, no caso dos autos, considerando que o falecido, na data do óbito, já havia perdido a qualidade de segurado e que contava com 50 anos de idade, o fato de já ter vertido 199 contribuições para o RGPS, isoladamente, não autoriza a concessão da pensão aos dependentes, de modo que o recurso merece acolhida, aplicando-se a QO 38 desta Turma Nacional, segunda parte, para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial, reafirmando-se a tese de que a *"perda da qualidade de segurado constitui óbice à concessão da pensão por morte quando o de cujus não chegou a preencher, antes de sua morte, os requisitos para obtenção de qualquer aposentadoria concedida pela Previdência Social, tal como ocorre nas hipóteses em que, embora houvesse preenchido a carência, não contava com tempo de serviço ou com idade bastante para se aposentar."*

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao incidente de uniformização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, DAR PROVIMENTO ao incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do voto-ementa do Relator.

Brasília, 14 de setembro de 2016

Gerson Luiz Rocha
Juiz Relator



Documento assinado eletronicamente por **Gerson Luiz Rocha, Juiz Federal**, em 02/09/2016, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php> informando o código verificador **3224509** e o código CRC **90CE9795**.

0004515-20.2016.4.04.8003

3224509v10



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES
Subprocurador-Geral da República:	
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL GERSON LUIZ ROCHA
Requerente:	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Requerido(a):	LEONICE RAMOS DA SILVA
Proc./Adv.:	TATIANE CRISTINA LEME BERNARDO
Litisconsorte :	SUZANA APARECIDA DA SILVA
Litisconsorte :	TALITA CRISTINA DA SILVA
Origem:	Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Proc. Nº.:	0001076-51.2011.4.03.6306

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e lhe deu provimento, julgando improcedente o pedido inicial nos termos do voto do Juiz Relator.

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: BOAVENTURA JOÃO ANDRADE, WILSON WITZEL, ANGELA CRISTINA MONTEIRO, RUI COSTA GONÇALVES, FREDERICO KOEHLER, GERSON LUIZ ROCHA, REGINALDO MÁRCIO PEREIRA, MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA, GISELE SAMPAIO e FERNANDO MOREIRA GONÇALVES.

Proferiu Sustentação Oral Pelo Requerente: Dr^a. MILENE GOULART VALADARES (PGF)

Brasília, 14 de setembro de 2016.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)